8.3 윤리적 갈등 관리			
규 정 번 호	8.3	제 정 일	
관련 인증기준	8.3 윤리적 갈등 관리	최근 개정일	
담 당 부 서	원무과	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 경영 및 조직 운영		

▣ 목적 (Purpose)

의료기관은 환자의 진료 및 의료기관 내 폭력(직원이 피해자인 경우)과 관련된 갈등 해결을 지원하기 위해 윤리위원회를 운영하고 적절한 조치를 취한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 윤리적 갈등 해결 및 폭력 예방에 대한 지원체계가 있다.
2. 진료와 관련된 윤리적 갈등 해결을 지원한다.
3. 의료기관 내 폭력과 관련된 갈등 해결을 지원한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 진료 관련 윤리적 갈등 해결 지원체계

가. 대상 : 진료과정 중 발생한 의료윤리 관련 사항 등

나. 지원방안

1) 의료윤리 위원회의 구성

가) 위원회는 위원장 및 부위원장을 포함하여 10인 이내의 위원으로 구성한다.

나) 위원장은 병원장이며, 회의를 소집하고 회의 시 의장이 된다.

다) 위원회의 간사는 원무과장이며, 위원회 관련 제반업무를 수행하고 회의록을 작성한다.

2) 의료윤리 위원회의 운영

가) 정기회의는 연 1회(매년 1월) 소집함을 원칙으로 한다.

나) 임시회의는 윤리적 문제 발생 시 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때 또는 위원 과반수 이상의 소집요구가 있을 때 위원장이 소집한다.

다) 위원회는 재적위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결한다. 단, 가부동수(可否同數)일 경우에는 위원장이 결정한다

라) 필요한 경우 관련 직원을 출석시켜 의견을 수렴 할 수 있다.

마) 위원회의 역할은 다음의 내용을 포함하여 운영한다.

3) 의료윤리 위원회의 역할

가) 연명의료중단 및 그 이행에 관하여 환자와 그 환자가족 또는 의료인의 요청에 관한 사항

나) 치료중단 및 그 이행에 관하여 환자와 그 환자가족의 요청에 관한 사항

다) 뇌사판정기관이 아닌 의료기관의 뇌사판정 절차에 관한 사항

(가) 장기등 이식에 관한 법률 시행령 제 20조에 따라 뇌사판정기관에서 파견된 전문의 2명 이상과 뇌사판정기관이 아닌 의료기관의 진료담당의사가 함께 뇌사조사서를 작성한다.

라) 그 외 진료관련 윤리적 갈등의 해결에 관한 사항

4) 윤리적 갈등의 적시 해결을 위한 절차

가) 진료 의사는 생명 존엄성 윤리적인 문제 및 갈등이 발생한 경우 '윤리문제 발생 보고서'를 작성하여 위원회 간사에게 접수한다.

나) 접수된 생명 존엄성 윤리적 사안 및 직원의 윤리적 사안에 대해 위원회 간사는 해당자 및 조사 평가하고 보안하여 회의 시 안건으로 상정한다.

다) 위원회를 열어 생명 존엄성 및 직원 윤리적 사안에 대해 심의, 검토한다. 이 때, 해당 당사자 또는 관련자는 회의에 참석하여 관련사항을 진술 할 수 있으며, 필요에 따라 외부 법률자문가 또는 윤리적, 과학적, 의학적 평가가 가능한 윤리적 자문을 요청, 검토 및 수용할 수 있다.

라) 해당 생명 존엄성 및 직원 윤리적 사안에 대한 최종판정을 고지하고, 최종판정에 따른 조치를 취한다.

마) 생명 존엄성 및 윤리적 사안에 대한 심의 및 결론에 관해 최종보고서를 작성하여 병원장에게 제출한다.

5) 갈등해결을 위한 조치

가) 접수된 사안에 대한 심의와 함께 위원들의 의견을 조정하여 합리적인 대안을 제시 한다.

나) 윤리적 사안에 대한 윤리적 자문이 필요한 경우, 외부기관에 자문을 구할 수 있다.

다) 윤리적인 사안이 법적으로 충분한 검토가 요구될 시에는 외부 변호사에게 자문을 구해 그에 합당한 윤리적 판단과 의견을 제시한다.

라) 병원은 법적, 제도적으로 변화된 윤리적 사안에 대해 필요한 경우 전 직원에게 고지한다.

2. 의료기관 내 폭력과 관련된 갈등 해결 지원체계

가. 대상

1) 직원이 피해를 입은 의료기관 내 폭력(환자 및 보호자와 직원 간, 직원 간)

나. 의료기관 내 폭력의 정의

1) 폭언, 폭행, 협박, 성폭력, 성희롱, 직장 내 괴롭힘 등

다. 지원방안

1) 폭력 예방 활동 : 교육 및 홍보

가) 폭력행위 예방 매뉴얼 마련 및 직원 교육

(1) 폭력행위 예방을 위해 아래의 매뉴얼을 마련하여 배포한다.

(가) 안전한 진료환경을 위한 가이드 라인

(나) 감정노동 종사자 건강보호 핸드북

(2) 폭력행위 예방을 위해 연 1회 의료기관 내 폭력 예방 교육을 연 1회 실시 하며 방법 등은 [9.2 직원교육 관리]규정에 따른다.

나) 폭력행위 예방 게시물 제작 및 게시

(1) 폭언 등을 하지 아니하도록 요청하는 문구를 잘 보이는 곳에 게시한다.

(2) 고객응대업무 매뉴얼 내용 및 건강장해 예방 등에 대한 교육으로 산업안전보건법 제 41조에 따라 감정노동종사자 보호를 위한 교육을 연 1회 실시한다

(3) 고객응대근로자의 건강장해 예방을 위해 필요한 조치로 직무스트레스 조사를 2년마다 실시하여 직무스트레스의요인을 파악 및 개선하고 개선계획에 따라 개선활동을 실시한다.

2) 폭력 상담 및 신고 절차 안내

가) 직원 대상 폭력 상담 및 신고절차 안내

(1) 고충처리 담당자 : 담당부서는 원무과와 간호부이며, 남자는 원무과장에게, 여자는 간호부장에게 보고한다.

(2) 폭력사고 발생 보고서 양식에 따라 부서장 및 고충처리 담당부서에게 보고한다.

(3) 직원 대상 폭력 상담 및 신고절차는 병원 게시물을 통해 안내 한다.

나) 환자(보호자) 대상 직원에 대한 폭력 발견 시 신고절차 안내

(1) 고충처리 담당자 :담당부서는 원무과와 간호부이며, 남자는 원무과장에게, 여자는 간호부장에게 보고한다.

(2) 폭력(진료방해, 난동) 상황 발생 시 처리 절차에 따른다

(3) 환자(보호자) 대상 직원에 대한 폭력 신고절차는 병원 게시물, 안내문을 통해 안내한다.

3) 위원회 구성

가) 본원의 폭력과 관련된 갈등을 해결하기 위해 병원운영위원회에서 승인 및 검토한다.

나) 본원 규정[8.1 합리적인 의사결정]에 따라 위원을 구성한다.

4) 위원회 운영

가) 위원회 회의 소집은 [8.1 합리적인 의사결정] 규정에 따라 병원운영위원회에서 소집된다.

나) 임시회의는 폭력사고 발생 시 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때 또는 위원 과반수 이상의 소집요구가 있을 때 위원장이 소집한다.

다) 위원회는 재적위원 과반수 이상 출석과 출석위원 과반수 이상 찬성으로 의결한다. 단, 가부동수(可否同數)일 경우에는 위원장이 결정한다

라) 필요한 경우 관련 직원을 출석시켜 의견을 수렴 할 수 있다.

마) 위원회의 역할은 다음의 내용을 포함하여 운영한다.

5) 위원회의 역할

가) 환자(보호자)와 직원 간 관련 폭언, 폭행, 협박, 성폭력, 성희롱 등에 관한 사항

나) 직원 간 관련 폭언, 폭행, 협박, 성폭력, 성희롱 등에 관한 사항

6) 윤리적 갈등(의료기관내 폭력)의 적시 해결을 위한 절차

가) 상황 발생 시 대응 조직

(1) 담당부서는 원무과이며, 원무과에게 보고하며 폭력상황이 지속될 경우 시설관리팀과 함께 현장에 도착한다.

나) 직원 대상 폭력 발생 시 대처방법 등을 포함한 대응 매뉴얼

(1) 폭력상황이 지속적일 경우 중지요청을 실시한다.

(2) 증거확보에 대해 인지 시킨 후 사진, 동영상, 목격자, CCTV 등의 증거 자료를 확보한다.

(3) 가해직원과 피해직원을 분리시켜 피해직원의 심리적 안전을 도모시킨다.

(4) 직원 대상 폭력 발생 시 대처방법 등을 포함한 대응 매뉴얼을 마련하여 부서에 배포한다.

다) 환자(보호자)와 직원 간 폭력 발생 시 대처방법

(1) 진료가 종료될 수 있음을 안내한다.

(2) 법규 위반 시 처벌을 받을 수 있음을 안내한다.

- 폭행, 협박 : 의료법 제 12조 제 3항에 의거하여 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금에 처함
- 업무방해 : 형법 314조에 의거 5년 이하의 징역이나 1,500만원 이하의 벌금에 처함

(3) 폭력 및 난동 환자(보호자) 설득 실패 시 증거확보에 대해 환자(보호자)에게 인지시키고 현장의 사진, 동영상, 목격자, CCTV등의 증가자료를 확보한다.

(4) 필요 시 경찰에 신고하고, 폭력 및 난동행위가 지속되는 경우 퇴거(퇴원)요청을 할 수 있다.

(5) 폭력 및 난동 상황 파악을 위한 면담을 실시하고 필요 시 법률 자문기관에 자문을 의뢰할 수 있다.

(6) 병원 비품 파손 발생 시 증거확보 등으로 손실상황을 집계하고 폭력 및 난동 환자(보호자)와 추후 합의하여 손해배상 청구를 할 수 있다.

(7) 환자(보호자)와 직원 간 폭력 발생 시 대처방법 등을 포함한 대응 매뉴얼을 마련하여 부서에 배포한다.

7) 갈등 해결을 위한 조치

가) 접수된 사안에 대한 심의와 함께 위원들의 의견을 조정하여 합리적인 대안을 제시한다.

나) 사안에 대한 외부기관의 협조가 필요한 경우, 외부기관의 협조를 구한다.

다) 사안이 법적으로 충분한 검토가 요구될 시에는 외부 변호사에게 자문을 구해 그에 합당한 판단과 의견을 제시한다.

라) 병원은 법적, 제도적으로 변화된 사안에 대해 필요한 경우 전 직원에게 고지한다.

마) 보고한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 의료기관 내 폭력 발생 보고서
2. 폭력 고충 신고서
3. 의료적 윤리문제 발생 보고서
4. 윤리적 갈등 해결 절차
5. 폭력 사고 발생 시 신고 절차

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록 1) 의료기관 내 폭력발생 보고서

의료기관 내 폭력발생 보고서

제 목	
발생일자	
작 성 자	
발생경위보고(육하 원칙에 의거 작성)	
작성일자 :	**관련부서장** : **(서명)**

부록 2) 폭력 고충 신고서

폭력 고충 신청서

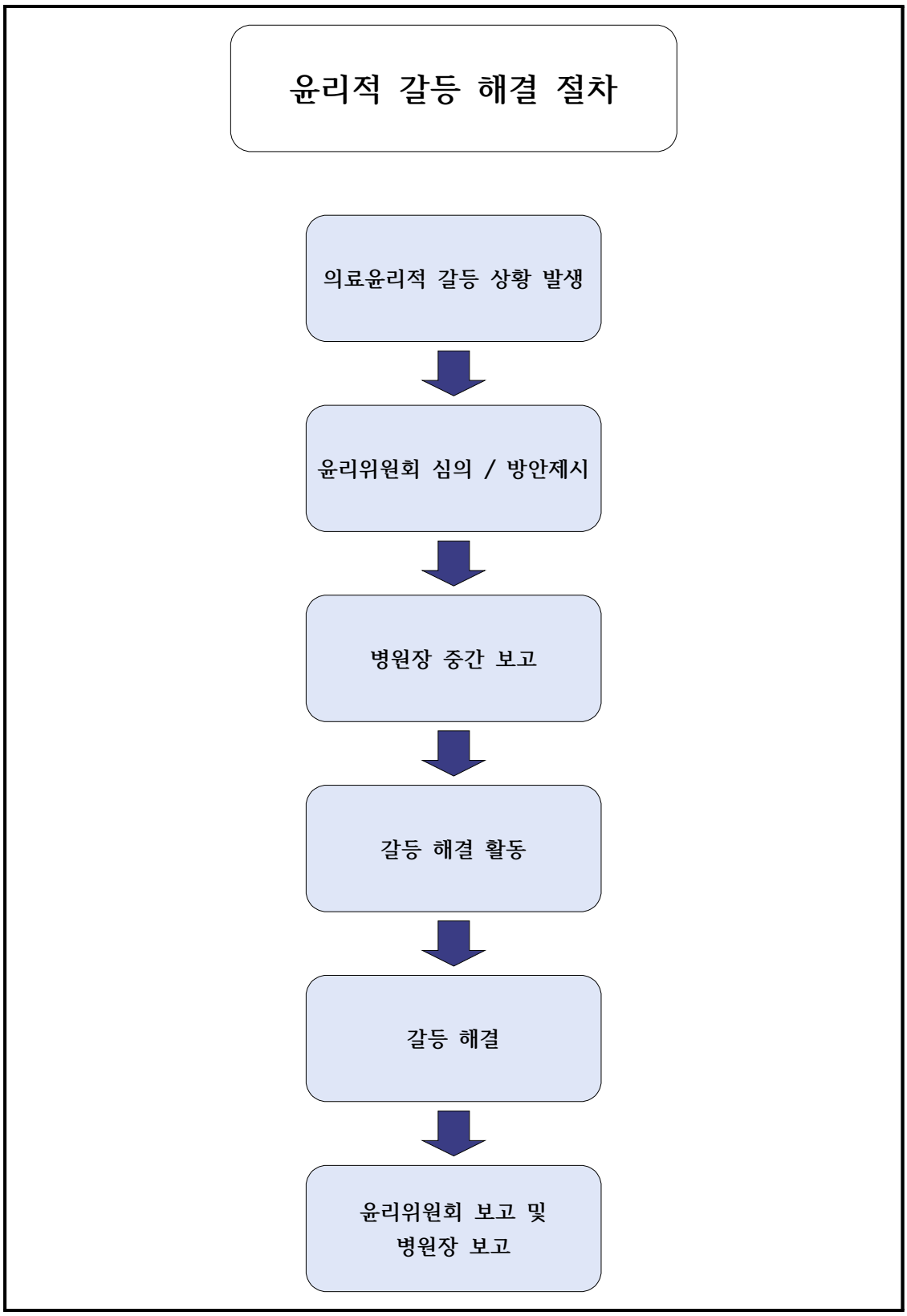
상담(신청) 내용	
요구사항 ※조사를 원하는 경우	1. 폭력의 중지( ) 2. 징계 등 인사조치( ) 3. 공개사과( ) 4. 기타( )

부록 3) 의료적 윤리문제 발생 보고서

의료적 윤리문제 발생 보고서

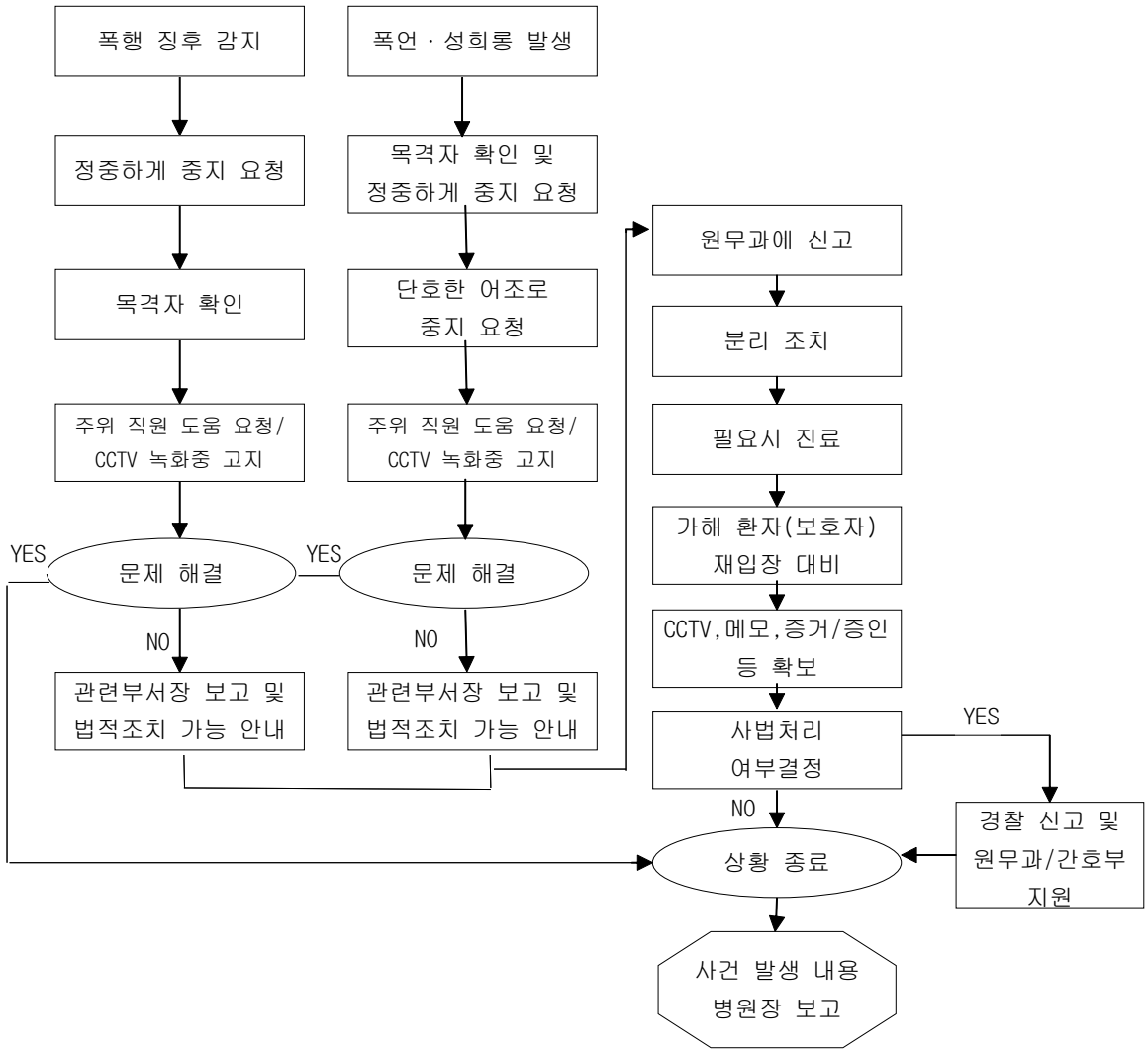
제 목	
발생일자	
작 성 자	
발생경위보고(육하 원칙에 의거 작성)	
작성일자 :	**관련부서장** : **(서명)**

부록 4) 윤리적 갈등 해결 절차

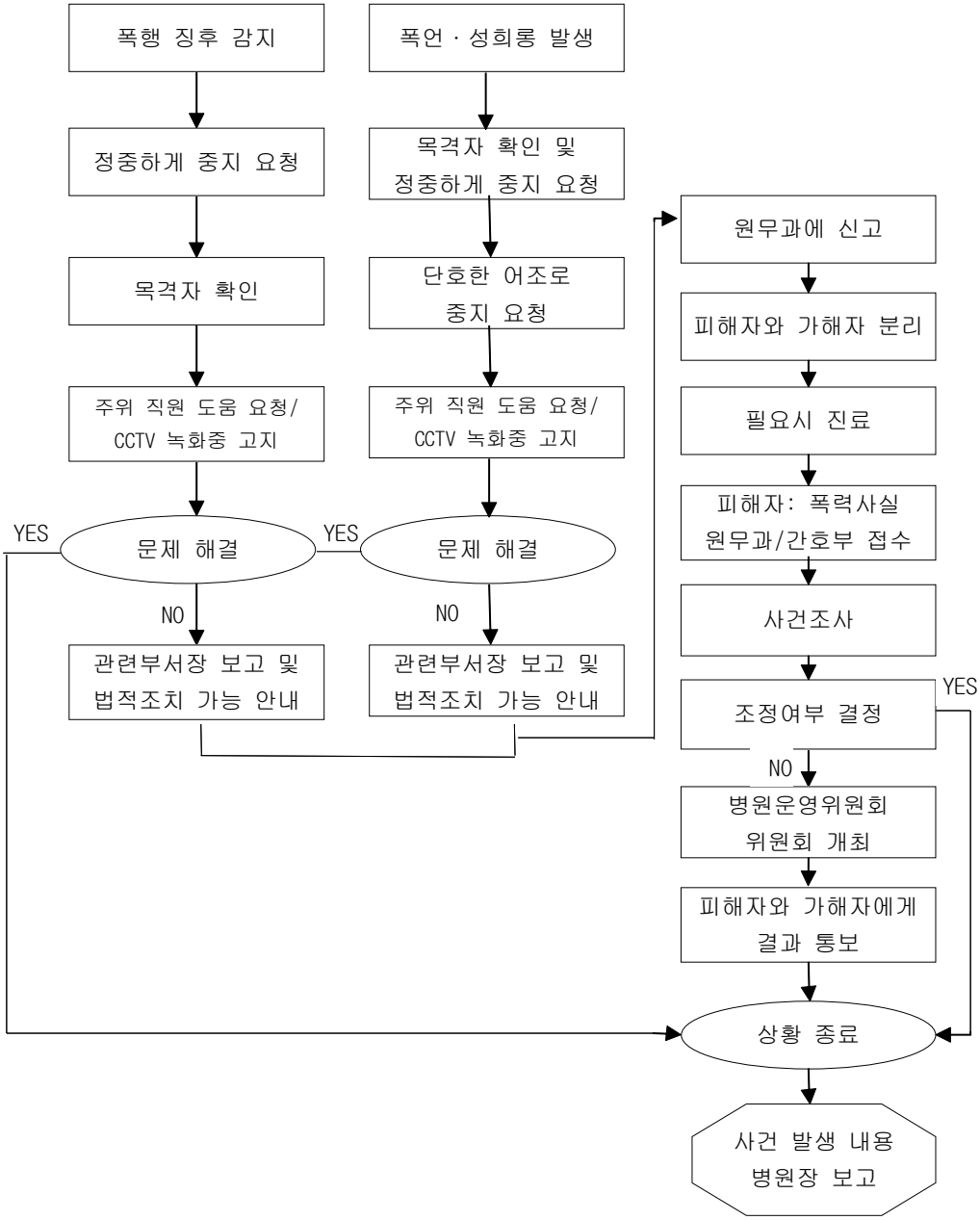


부록 5) 폭력 사고 발생 시 신고 절차

가. 환자(보호자)와 직원 간 폭력 발생 시



나. 직원 간의 폭력 발생 시


폭행 징후 감지
폭언 · 성희롱 발생
정중하게 중지 요청
목격자 확인 및 정중하게 중지 요청
목격자 확인
단호한 어조로 중지 요청
주위 직원 도움 요청/ CCTV 녹화중 고지
주위 직원 도움 요청/ CCTV 녹화중 고지
YES
문제 해결
YES
문제 해결
NO
NO
관련부서장 보고 및 법적조치 가능 안내
관련부서장 보고 및 법적조치 가능 안내
원무과에 신고
피해자와 가해자 분리
필요시 진료
피해자: 폭력사실 원무과/간호부 접수
사건조사
조정여부 결정
YES
NO
병원운영위원회 위원회 개최
피해자와 가해자에게 결과 통보
상황 종료
사건 발생 내용 병원장 보고